وهي عشرة خمس فيها حكومة الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه ولا تدميه ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي تدمي الجلد ثم الباضعة التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة الغائصة في اللحم ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق والحكومة أن يقوم مجنى عليه كأنه قن لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فانقص من القيمة فالمجنى عليه على الجاني كنسبته من الدية ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدره وخمسة فيها مقدر وهي ما أشار إليها بقوله (وهي خمسة أحدها الموضحة) وهي (التي توضح العظم وتبرزه) ولو بقدر ابرة قلن ينتظر ذلك ذكره ابن القاسم والقاضي واعتمده في المنتهى والوضح البياض يعني ابدت بياض العظم (وفيها نصف عشر الدية) أي دية الحر المسلم وذلك (خمسة أبعرة) ولا فرق في ذلك بين كون الموضحة في الرأس أو الوجه (فان كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان) لانه أوضحه في عضوين فكان لكل واحد منهما حكم نفسه (الثاني الهاشمة) وهي (التي توضح العظم) أي تبرزه (وتهشمه) أي تكسره (وفيها عشرة أبعرة) وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة كالموضحة (الثالث المنقلة) وهي (التي توضح) العظم (وتهشم) العظم (وتنقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا) باجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر (الرابع المأمومة) وهي الشجة (التي تصل الى جلدة الدماغ) وتسمى الآمة بالمد وتسمى أيضا أم الدماغ (وفيها ثلث الدية الخامس الدامغة) وهي الشجة (التي تخرق الجلدة) يعني جلدة الدماغ (وفيها الثلث أيضا) يعني ثلث الدية كالمأمومة

(فصل وفي الجائفة ثلث الدية وهي كل ما) أي جرح (يصل الى الجوف) وهو ما بطن منه مما لا يظهر للرأي (كـ) داخل (بطن) ولو لم يخرق معى (و) داخل (ظهر وصدر وحلق) ومثانة وبين خصيتين وداخل دبر (وان جرح جانبا فخرج) السهم الذي جرح به أو نحوه (من) الجانب (الآخر فجائفتان) نص عليه أحمد وقيل واحدة (ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها) أو بهيمة لا يوطأ مثلها (فخرق) بوطئه (ما بين مخرج بول و) مخرج (مني أو) خرق بوطئه (ما بين السبيلين فعليه الدية) كاملة (ان لم يستمسك البول) بسبب ذلك لان للبول مكانا من البدن يجتمع فيه للخروج فعدم امساك البول ابطال لنفع ذلك المحل فيجب فيه الدية كما لو لم يستمسك الغائط (والا) بأن كان البول يستمسك (فـ) هي (جائفة) فيها ثلث الدية (وان كانت) الزوجة (ممن يوطأ مثلها لمثله أو) كانت الموطوءة (أجنبية) أي غير زوجة (كبيرة مطاوعة ولا شبهة) للواطئ في وطئها (فوقع ذلك) بأن خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومنى (فهدر) لانه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه كارش بكارتها ومهر مثلها كما لو كانت أذنت في قطع يدها فسرى القطع الى نفسها

(باب العاقلة)

وما تحمله وهي من غرم ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره (وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء) حتى عمود ذي به وحتى من بعد كابن ابن عم أبي جد الجاني سواء كان الجاني رجلا او امرأة (ولا تحمل العاقلة عمدا) سواء كان مما يجب القصاص فيه أو لا يجب كالمأمومة والجائفة (ولا)